

9. 경작용으로 대부 중인 국유재산에 대한 업무 처리 기준 미흡

- 기획재정부 유권해석(국유재산과-194, 2004. 2. 3.)에 따르면 일반적으로 국유지상에 수목을 식재하는 경우는 원상회복이 곤란하므로 이를 제한하되 재산관리기관에서 제반사정을 고려하여 결정할 사항이라고 되어 있고
 - 다른 유권해석(국유재산과-819, 2011. 3. 17.)에 따르면 대부기간 종료 시 원상회복이 곤란함에도 대부를 하고자 하는 경우 그 조건으로 이행보증금 납부 등의 원상회복의 이행을 담보하는 의무를 부과하는 것이 타당하다고 되어 있음
- 또한, 「민법」 제256조(부동산에의 부합)에 따르면 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득하지만 타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러지 아니한다고 되어 있고
 - 대법원 판례[대판 1998.04.24. 97도3425판결]에 따르면 타인의 토지상에 권원 없이 식재한 수목은 토지 소유자에게 귀속되고 권원에 의해 식재한 경우에는 그 소유권이 식재한 자에게 있다고 판시하고 있으므로
 - 국유재산을 경작용으로 정당하게 대부받은 피대부자가 국유 재산에 수목을 식재하는 경우에는 대부계약이 종료되더라도 대부계약 기간 중에 식재된 수목의 소유권은 피대부자에게 있음

△ 따라서, 피대부자가 국유재산에 불가피하게 수목을 식재하는 경우에는 수목의 소유권에 대하여 주장을 할 수 없도록 이행보증금 등을 납부 받아 원상회복을 이행할 수 있도록 하는 것이 타당함

□ 한편, 국유재산실무집(2016. 1월 발간) 및 국유재산총괄부의 「경작지 대부·매각 업무처리 기준(舊. 국유재산기획실, 2016. 8. 8.)에 따르면 경작을 판단하는 기준으로 한국표준산업분류상의 작물재배업¹⁾, 즉 작물 및 종자를 재배 생산하는 활동으로 정의 되어 있고

○ 작물재배업에 해당하는 관상수, 조경용 수목, 과수작물 등 수목의 식재는 경작활동이므로 경작용으로 대부받은 국유재산에는 수목을 식재할 수 있도록 되어 있음

□ 그런데, 경기지역본부에서 경작용으로 대부 중인 국유재산 9,577건 중 법인(농업 및 영농법인 제외)에게 대부중인 50건 (2017. 9. 30. 기준)을 표본으로 수목 식재 여부를 점검한 결과

○ ‘경기도 수원시 ○○○구 ○○○동 △△△-△1(과수원, XX,XXX㎡)’ 소재 국유재산은 ○○○○(주)에 경작용으로 대부 중인데 피대부자가 대부받은 국유재산에 조경용 수목을 식재 중이나 공사에서는 별도의 원상회복을 위한 조치를 하지 않은 것으로 확인되는 등²⁾

1) [참고] 작물재배업

1. 곡물 및 기타 식량작물 재배 : 벼, 보리, 옥수수, 콩 등 곡물, 감자, 고구마 등 식량용 뿌리작물, 기타 식량작물
2. 채소, 화훼작물 및 종묘재배 : 양파, 마늘, 고추, 참외, 수박, 오이 등 입·열매채소, 화초, 잔디, 관상수 등 장식·관상수, 및 조경용의 수목·꽃·풀 등, 채소·화초·과수의 종자·묘목 생산, 버섯종균 생산, 접수·삽수 묘목 생산, 화초종근 생산, 버모판 생산
3. 과실, 음료용 및 향신료 작물재배 : 사과, 복숭아, 밤 등 과수작물, 커피, 차, 생강, 개피 등
4. 기타 작물 재배 : 약용작물, 사료작물, 기름추출용 작물 및 공업용 원료작물 등 달리 분류되지 않은 기타 작물(인삼, 감초, 비타민나무, 고무나무, 입담배, 허브, 호프, 알로에 등)
5. 시설작물 재배 : 통상 노지에서 재배되는 작물을 움막, 온실, 비닐하우스, 수경재배시설 및 공장형 설비 등과 같은 특수고정시설에서 재배하는 것(버섯 및 콩나물은 노지재배 불가, 본래적 시설작물임)

2) 2017. 11. 21. 현장 점검 실시

- [표 11]과 같이 19건의 국유재산에 피대부자가 수목을 식재하고 있으나 공사에서는 원상회복에 대한 구체적인 처리 지침을 마련하거나 대부계약 종료 후 원상회복에 대한 사전 조치를 취하고 있지 않은 것으로 확인됨

[표 11] 법인이 경작용으로 대부받은 국유재산에 수목 식재 현황

(단위 : 건, m², 천 원)

순번	소재지	지목	대부면적	수목제거비용 (예상)
----	-----	----	------	----------------

“ 기재 생략 ”

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산총괄부장은 국유재산을 경작용으로 대부하여 피대부자가 수목을 식재하는 경우, 대부 종료 후 피대부자가 수목에 대한 소유권을 주장하는 등 분쟁이 발생할 수 있으므로 사전에 분쟁이 발생하지 않도록 구체적인 업무처리 지침³⁾을 마련하여 운용하시기 바람. (통보)

3) 수목과 비슷하게 철거를 요하는 가설건축물을 국유재산 상에 설치하는 경우는 실무상 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제24조(가설건축물 등의 설치허가 시 유의사항)에 따라 부속물 매수청구권이 인정되지 아니한다는 공증 각서 등을 수령하고, 「국유재산실무집(2016. 1월 발간)」에 따라 피대부자에게 원상회복을 위한 이행보증금을 예치 받는 등의 방법으로 운영하고 있음

